

경고 요구 및 통보

제 목 협상에 의한 계약의 가격평가 절차 미흡

소 관 기 관 ○●○○○○병원

조 치 기 관 ㉹㉹㉹㉹실, ○●○○○○병원

내 용

1. 업무개요

○●○○○○병원은 재정의 건전한 운용과 예산 집행의 적정성을 확보하기 위해, 계약 체결 시 사업예산 또는 예정가격을 설정하여 계약금액 산정의 기준으로 활용하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제8조의2(예정가격의 작성) 및 동법 시행령 제7조의2(예정가격의 작성방법 등)에 따르면, 계약담당공무원은 입찰 또는 수의계약을 추진하는 경우 낙찰자 및 계약금액의 결정기준으로 예정가격을 작성하여야 하나 협상에 의한 계약은 이를 생략할 수 있도록 정하고 있다.

또한, 재정경제부 계약예규(이하 ‘계약예규’라 한다.) 「협상에 의한 계약체결기준」 제4조(입찰공고)에서는 협상에 의한 계약 추진 시 제안서 평가방법 등을 입찰공고에 명시하도록 정하고 있으므로 예정가격 활용 여부를 입찰공고에 명확히 공개하여야 한다.

아울러, 계약예규 「예정가격 작성기준」 제44조의2(복수예비가격 방식에 의한 예정가격의 결정) 및 제44조의3(예정가격 결정 절차)에 따르면 예정가격의 유출이

우려되는 경우 복수예비가격 방식을 통해 예정가격을 결정할 수 있으며, 이 경우 기초금액은 예정가격 결정을 위한 기준금액으로 활용할 수 있다고 규정하고 있다.

그리고, 계약예규 「협상에 의한 계약체결기준」 제8조(협상적격자 및 협상순위의 선정) 및 제12조(가격의 협상)에 따르면 입찰가격이 해당 사업예산(예정가격을 작성한 경우에는 예정가격) 이하인 자로서 기술능력평가 점수가 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정하고, 협상 내용을 가감하는 경우에는 그 가감되는 내용에 상당하는 금액을 사업예산 범위 내에서 조정할 수 있으나, 제안내용의 가감이 없는 경우에는 협상대상자가 제안한 가격을 증감 조정할 수 없다고 규정하고 있다.

이는 계약금액이 발주기관이 확보한 예산 범위를 초과하지 않도록 관리하고, 가격협상 과정에서의 임의적인 가격 조정을 방지하기 위한 것이다. 따라서, ㉠㉡㉢㉣병원에서는 관련 법령 및 고시에 따라 계약의 공정성과 예산 집행의 적정성이 확보되도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ㉠㉡㉢㉣병원은 아래 [표 1]과 같이 ‘20**년 ㉠㉡㉢㉣ ㉠㉡ ㉠㉡ 용역’을 추진하면서 내부 결재문서와 입찰공고문에는 기초금액(***,***,***원)을 명시하여 예정가격을 통해 가격을 평가할 계획이었으나, 나라장터 공고 등록 시에는 ‘비예가’ 방식으로 설정함으로써 가격평가 기준에 대한 혼란을 초래하였다.

또한, ㉠㉡㉢㉣병원은 가격제출 방식을 직찰 방식으로 운영하고 최종 점수

평가도 나라장터가 아닌 계약담당자가 직접 수행하면서, 투찰금액의 사업예산 초과 여부를 검토하지 않아 제안가격(***,***,***원)이 사업예산 또는 기초금액(***,***,***원)을 초과하여 협상적격자에서 제외되어야 할 업체가 [표 2]와 같이 1순위로 선정되어 계약을 체결하였다.

다만, ○●○○○병원은 당초 ‘20**년 ○○○○○○ ○○○ ○○○용역’을 **개월 기준으로 추진하였으나, 20**년 *월 말 국가정보자원관리원 화재로 인해 나라장터 입찰공고 등록이 불가하여 기존 계약을 *개월 연장하고 신규 계약기간을 **개월로 조정하는 과정에서 **개월 기준 기초금액(***,***,***원)을 **개월 기준(***,***,***원)으로 변경함에 따라 계약금액 기준 적용에 혼선이 발생할 소지가 있었다.

[표 1] 20**년 ○○○○○○ ○○○ ○○○용역 계약내역

계약명	계약업체	사업예산	투찰금액	계약금액

※ 계약금액은 투찰금액을 기준으로 예정량에 맞춰 단가를 조정 한 금액임

[표 2] 20**년 ○○○○○○ ○○○ ○○○용역 평가결과

제안업체	정량평가 (20점)	정성평가 (60점)	기술평가 합계(80점)	가격평가 (20점)	최종 점수 (100점)	비고

관계기관 의견

●●●●●병원에서는 감사결과를 수용하여 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항



동일사례가 발생하지 않도록 관련자에게 경고 조치하시기 바랍니다. (경고)

●●●●●●●은

향후 협상에 의한 계약 추진 시 예정가격 활용 여부를 입찰공고 등에 명확히 반영하고, 투찰금액의 사업예산 초과 여부를 철저히 검토하여 협상적격자 선정 및 계약 절차가 적절하게 이루어지도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

관련자

소 속	직급	성명	주민등록번호	담당기간	담당업무	현근무처	비고